

מסורת הש"ס

(א) מנחות סה. (ב) ד"ה ל.
מנחות סה. סוכה מא.
(ג) הנה דהכא דוקא לערב
ולעיל גבי עומר שרי מנחות
ע"י מוס' חגיגה כה. ד"ה
האזקין וכו' ומוס' זבחים נח:
ד"ה טבול, (ד) פסחים א.
(ה) לעיל ל: וש"נ,
(ו) פסחים ט. וש"נ,
(ז) מנחות כז: ע"ס (ח) [נ"ל
לח' יאמר],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אכל אמר וכו' לעשרן ודאי אלא דמאי דהא אמרינן שמא הנותן עישר אלא פירש ויאלל הוא:

(ב) רמב"ם ד"ה רב ששם וכו' אשה קתם ומת שלוחו אקור בכל הנשים:

(ג) בא"ד לא היה צריך לחזקת ב"ד כהנים:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה תאנים
מתאנתי וכו' בשל תורה.
עי' לקמן דף לו ע"ב תוס'
ד"ה מאן האי תנא:

מוסף רש"י

ודאין תרומת הדגלה וכל דיני הפרשת
 שאין ספק לומר שמה צעל הציט
 עישר עליהן ממקום אחר דהא לא
 ידע כמה ליקח: **אצל אחר לו מלא**
לך כלכלה זו הוהיל ונותן לו יודע
 כמה לוקט יש לומר שמה זה הנותן
 חושש שמה יסמוך עליו שיתן לו דבר
 היתר ומעשר עליהן ממקום אחר
 הילכך מלקט זה אוכל מהן עראי
 בלא מעשר וכשנא לאוכלן קצב אין
 צריך לעשרן ודאי אלא דמאי⁽⁶⁾ (יפרש
 ויחלל בלא צעמו המעשרות) של לוי
 ושל עני כשאר לוקט פירות מעם
 הארץ שמחזיקין בספק מעושרין אף
 אלו ספק מעושרין הן ותורת דמאי
 עליהן: **דד"א** דספק הן ודמאי
 מיהא צעי אפרושי: **בעס הארץ**
 שהנותן עם הארץ ואינו חושש
 בצלפי עור: **אצל חצר** ודאי
 מעושרין הן ואין צריך לעשרן אפילו
 דמאי: **רשב"י אומר דד"א** דסגי
 דמאי בזמן שהנותן עם הארץ וחשו
 לתרום שלא מן המוקף: **אצל** היה

ששאר בית דין מתעצלין
 ומלקטתיו ערעור חזות
 (סוכה ט"ז.) עד שירבה
 ככל מעתה שבשופר.
 שופר היה עם שנתנו עם
 קינן, ואכא שם עליה
 ליה. וכן כל מחסור.
 כספרה מצינן מחסור
 למחר, ומחר דמי קינן
 קינן, היו ואוכלין בקדש
 ולעצב וסומכין על חזקת
 של כל הכהים שאלו
 מעושרין בשם עד שיהיה כל
 מעושר חזות שופר, עד שלא
 יאכלנו מחסור כספרה
 קדשים (סוכה ט"ז.) שלא
 להנשרות החרים לתרום
 ששאל מן המוקף. מן
 המוקף סמך לו בןן (צ"ל)
 מן מקיפין שמי
 פירות, וכו' (דה ע"א).
 מקמץ וקורא לה עם, שכן
 חסרתי ומעטני וכו' וזה
 ואוכלו לחבר לפיכך ממנה
 צלפי לפניו עד מה שלפניו,
 ששאלו ממנו חזות סומכין
 עליו עליו שני, שנאמר
 חסרתי, ומנהל שני אומר
 כלכלה אוכל טעלים (חורין
 ט.) ואם עשו (גטין
 טז.)

רבינו חננאל

עצלים: לקמן מפרש הי יניהו עס
הארץ: לא תחשו. לתרוס שלא מן
המוקף הא לאו הכי ודאי הוה שמכינן
על צעל הצית זה שהוא שליח על כך
שמוטל עליו לעשר מה שהוא נותן
ואל יאכלו יאסור לעם הארץ: **מסחם**
ידו: רחמיאל ופירש ידידיה הוא עליה
ידידה רמז וחסידים ללפני עור אבל
שליח דהציל עליה ממחזירי איבה

למינמר דמיילאש ולא עזיד דסכר ההוא לא סמין עלי: מי
 יום נה. לעשורי ספק הא עם הארץ חצריה מהימן ליה טפי
 מיין: יושא. דקמין מעשרין דמאי צנס הארץ דקאמר ליה
 לחצר סיאא כו' והכי קאמר במה דברים אמורים לנוקט נרין
 עשר עליהו האי בעל הבית אי לא אכל בחצר שאמר על הארץ
 דודאי כיון דנוטא חצר ולוקט חייס הנוטא דלא ליכלימי

באשה שיש עליה לידה או יזבה מביאה מעות לקינה ונותנת בשופר וטובלת ואוכלת בקדשים לערב. מאי טעמא לאו משום דאמרין חזקת שליח עושה שליחותו. ודחי רב נחמן ואמר התם כדרב שמעיה דאמר חזקה אין ב"ד

HebrewBooks.org ©Mazliah Publishers. No commercial use allowed.

בכל מערבין פרק שלישי עירובין

נמי לא עביר לא חמיר
 יירושלים שאינן יודעין אם
 אלמא סמכין אכהנים שהן
 : האם דדקאני טעמא דו'.

בשל סופרים חזקה שליה עושה שליחותו ורב
ששת אמר אחד זה ואחד זה חזקה שליה
עושה שליחותו א"ר ששת מנא אמינא לה
דתנן ^א * משקרב העומר הותר החדש מיד
^ב והרחוקים מותרים מחצות היום ואילך והא
חדש דאורייתא הוא וקתני הרחוקים מותרין
מחצות היום ואילך לאו משום חזקה שליה
עושה שליחותו ורב נחמן התם בדקתני טעמא
פי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו ואיכא
דאמרי אמר רב נחמן מנא אמינא לה דקתני
טעמא לפי שיודעין שאין ב"ד מתעצלין בו
ב"ד הוא דלא מתעצלין בו הא שליה מתעצל
בו ורב ששת אמר לך ב"ד עד פלגיה דיומא
שליה כולי יומא אמר רב ששת מנא אמינא
לה ^ג דתניא האשה שיש עליה לידה או זיבה
מביאה מעות ונותנת בשופר וטובלת ואוכלת
בקדשים ^ד לערב מאי טעמא לאו משום
דאמרין חזקה שליה עושה שליחותו ורב
נחמן התם כדרב שמעיה ^ה דאמר רב שמעיה
^ו חזקה אין ב"ד של כהנים עומדים משם עד
שיכלו כל מעות שבשופר אמר רב ששת
מנא אמינא לה דתניא האומר לחבירו צא
ולקט לך תאנים מתאנתי אוכל מהן עראי
ומעשרן ודאי מלא לך כלכלה זה תאנים
מתאנתי אוכל מהן עראי ומעשרן דמאי
^ז כמה דברים אמורים בעם הארץ אבל בחבר
אוכל ואינו צריך לעשר דברי רבי רבן שמעון
בן גמליאל אומר כמה דברים אמורים בעם
הארץ אבל בחבר אינו אוכל עד שיעשר
לפי ^ח שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן
המוקף אמר רבי נראין דברי מדברי אבא
מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף
ולא יאכילו לעמי הארץ טבליים עד כאן
לא פליגי אלא דמר סבר נחשדו ומר סבר
לא נחשדו אבל כולי עלמא חזקה שליה
עושה שליחותו ורב נחמן התם כדרב חנינא
חזוהא ^ט דאמר רב חנינא חזוהא חזקה הוא
על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן
מתחת ידו אמר מר כמה דברים אמורים
בעם הארץ אבל בחבר אוכל ואינו צריך
לעשר דברי רבי האי עם הארץ דקאמר ליה
למאן אילימא דקאמר לעם הארץ חבריה
מעשרן דמאי מי ציית אלא בעם הארץ
דקאמר ליה לחבר אימא סיפא נראין דברי
מדברי אבא מוטב שיחשדו חברים לתרום
שלא מן המוקף ואל יאכילו לעמי הארץ טבלין
עמי הארץ מאי בעי התם אמר רבינא ^י רישא
בעם הארץ שאמר לחבר סיפא בחבר
שאמר לעם הארץ וחבר אחר שומעו רבי
סבר

מדרבנן ורב נחמן מודה
שליחותו כיון דעיקר שם מע
שרן דמאי צעם הארץ שא
קט כלכלה זו וחצר אחר שמ
בצטצליהו ותורם אף שלא
יאכילו לעמי הארץ טבלין, בעל התא
ירושא בעם הארץ דאמרו לחבר לפי

בין לב.
עושה שליחותו. הרב רבינו שמשון
סת דב"ה פוסק להלכה כרב נחמן
נראה להכריע כרב נחמן
מז בעל אמר לגירושין ושלש אמר

אין דבר שבערוה פחות משנים ופריך
ממהלך האומר לחזירו לא וקדש
ילי אשה סתם^(א) אסור בכל הנשים
שבעולס אלמא חוקה שליח עושה
שליחותו ומשני ה"מ לחומרא אבל
נקולא לא ובפ"ק דחלוין (דף יג.) נמי
משכיתו לעולם אין חוקה שליח עושה
שליחותו והאומר לשלוחו לא ותוס' לו
הלך ומנא תרסו אין חוקתו תרסו
ידילמא איניש אחרינא שמע ותרס
ואע"ג דהתם רב נחמן קאמר לה
מ"מ טליק הש"ס התם הכי והיה
דבעא מיניה קיבלה ועוד דרב שמעיה
בדסמוך קבר מני כרב נחמן לרבי
ששט לא היה צריך לחוקת^(א) כהנים
ואומר ר"י דמכלי ואין ראיה דרב

שליחותו יצא המשלח ללדי עזירה שם
 בסמוך עליו ולכן בגט אין השליח
 חושש ליתן גט והיה דחולין נמי אינו
 חושש לחטוי ולתרום אלא לא
 לתרום יראה המשלח שאלו תרום
 יצא אסיק אדעמיה שמה אחר ישמע
 וייתרום ודרב שמעיה נמי איכא
 למימר דלא אמר כדי ליתן טעם למה
 על הכהנים אלא ליישב דברי
 רב דלמר צפ' האשה (פסחים דף טז
 א) שחטין חורקין על טמא שרץ
 על גב דמקוה לפנינו דילמא פשע
 ולא טביל אבל שחטין חורקין על
 שחטין מחוסר כפורים ואע"י דהו נמי מחוסר
 ממשע לדיכא למיחש דילמא פשע
 דברב שמעיה והתם נמי מיימי לה:
הרחוקים מותרין. אף על גב
 דע"כ זריבין להקריב
 משום מלות העומר מ"מ מיימי ראה
 מהא דשרי רחוקין מחלות ואילך אף
 על גב דיש שהות כל היום אלא
 משממהרין לפי שידעין שהרחוקין
 עליהן וכן גבי קיני וזה
 ויולדת אף על גב דמזוין להקריב
 בזאתו יום מיהא לא מייחדי זי לאו
 משום שמוכות עליהן ומזהר שיה
 עשה שליחותו:

האומר לחברו צא ולקוט לך.

צפרק לולב (סוכה דף
גבי הלוקח לולב מחזירו
בשביעית מגיה שם רש"י מעם הארץ
משום דלא הוה קרי ליה חזירו ואין
נריך להגיה דהכא מוקי לה בעם
הארץ שאמר לחצר אע"ג דקמני
לחזרו ובשבת פרק השואל (דף קג.)
אומר ^(א) אומר אדם לחזרו לא ושכור
לי פועלים ומוקי לה בחזרו נכרי:
תאנים מתאנתו. אף על
גב דמעשר פירות

בשל סופרים חזקה עליה עושה
מן המורה חשיב לה * כשל מורה:
ולא
לו לחבר לקט דאיכא לספוקי אי
ממנו אוכל ואינו צריך לעשר דמאי
המוקף דמוטב יחשדו חברים כו':
איסורא
שהוא התורם עם הארץ הוא, והמלקט ואוכל
מעשרין דמאי. סיפא חביר שמעך לעם הארץ

עין משפט
נר מצוה

א מיי פיי מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:
ב ב מיי פיי מהל' מחוסרי כפרה הלכה יב:
[מיי שס]:
ג ד ה מיי פיי מהל' מעשר הלכה י:

רב ניסים גאון

אשה שיש עליה לידה או
בה מביאה מעות ונותנת
שופר. פ"י שופר האמור
זנה היא תיבה שמקבצין
בנה מעות ולבנות.
מפורש במס' שקלים י"ג
ופרות היו במקדש
ותוב עליהן תקלין חותין
קלין עתיקין. ולזה
וכונו במסכת גיטין
זרק הניזקין. והא
יפורה דמיעיקרא בי רב
ודה ולבסוף בי רבה,
בסוף בי רב יוסף,
בסוף בי אביי. ולבסוף
בי רבא.

בינו חננאל (המשך)

[illegible]